# Avenant n°9

portant révision de l'accord collectif national interbranches
instituant des garanties collectives de prévoyance
au profit des intermittents du spectacle

## Entre les parties contractantes soussignées :

Les organisations patronales:

- La Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma **(FESAC)**

**d'une part,**

et les organisations syndicales représentatives de salariés :

- La Fédération Communication Conseil Culture de la CFDT **(F3C CFDT)**,
- La Fédération Nationale **CGT**,
- La Fédération Nationale **CFTC**,
- La Fédération Nationale **CGC**.

**d'autre part.**

## Préambule

Conformément aux dispositions relatives à la modification de l'accord collectif national interbranches instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, l'ensemble des parties signataires se sont réunies afin de conclure un avenant qui a pour objet :

- la renumérotation des articles et chapitres de l'accord collectif afin d'assurer une meilleure lisibilité et cohérence juridique ;

- la modification de certains articles du Chapitre II relatif aux garanties prévoyance, afin d'adapter les dispositions existantes aux évolutions règlementaires et aux besoins des bénéficiaires.

## Article 1er

## Nouvelle numérotation des articles de l'accord national interbranche

Le présent article a principalement pour objet de modifier la numérotation de l'accord national interbranche afin de le rendre plus lisible.

### Article 1.1.
### Modification du Chapitre I – Dispositions communes

Le présent avenant modifie la numérotation du Chapitre I « Dispositions communes » de l'accord interbranche des intermittents » comme suit :

| Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
|---|---|
| Article I.1er | Article 1 |
| Article I.2 | Article 2 |
| I.2.1. | 2.1. |
| I.2.2. | 2.2. |
| Article I.3 | Article 3. |
| I.3.1. | 3.1. |
| I.3.2. | 3.2. |
| Article I.4 | Article 4. |
| Article I.5 | Article 5. |
| Article I.6 | Article 6. |

Les titres de chacun de ces articles restent inchangés.

### Article 1.2.
### Modification du Chapitre II – garanties « décès » et « invalidité permanente totale »

Le présent avenant modifie la numérotation du Chapitre II « Garanties décès et invalidité permanente totale » de l'accord interbranche des intermittents » comme suit :

| Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
|---|---|
| Article II.1er | Article 7. |
| Article II.2 | Article 8. |
| II.2.1 | 8.1 |
| II.2.2 | 8.2 |
| Article II.3 | Article 9. |
| Article II.4 | Article 10. |
| II.4.1 | 10.1 |
| II.4.2 | 10.2 |
| II.4.3 | 10.3 |
| | 10.3.1 |
| | 10.3.2 |
| | 10.3.2.1 |
| | 10.3.2.2 |
| II.4.4 | 10.4 |
| | 11. |
| Article II.5 | Article 12. |
| Article II.6 | Article supprimé |

Sauf modification prévue par l'article 2 du présent avenant, les titres de chacun de ces articles restent inchangés.

Article 1.3.
Modification du Chapitre III – garanties « remboursement frais de santé »

Le présent avenant modifie la numérotation du Chapitre III « Garanties remboursement frais de santé » de l'accord interbranche des intermittents » comme suit :

| Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
|---|---|
| Article III.1er | Article 13. |
| Article III.2 | Article 14. |
| III.2.1 | 14.1 |
| III.2.2 | 14.2 |
| Article III.3 | Article 15. |
| III.3.1 | 15.1 |
| III.3.2 | 15.2 |
| III.3.2.1 | 15.2.1 |
| III.3.2.2 | 15.2.2 |
| Article III.4 | Article 16. |
| Article III.5 | Article 17. |
| Article III.6 | Article 18. |

Les titres de chacun de ces articles restent inchangés.

Article 1.4.
Modification du Chapitre IV – Dispositions finales

Le présent avenant modifie la numérotation du Chapitre IV « Dispositions finales » de l'accord interbranche des intermittents » comme suit :

| Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
|---|---|
| Article IV.1er | Article 19. |
| Article IV.2 | Article 20. |
| IV.2.1 | 20.1 |
| IV.2.2 | 20.2 |
| Article IV.3 | Article 21. |

Les titres de chacun de ces articles restent inchangés.

## Article 2
## Modification des dispositions du Chapitre II : Garanties « Décès » et « Invalidité permanente totale »

Le présent article a principalement pour objet de modifier certaines dispositions du Chapitre II de l'accord national interbranche afin d'instaurer une nouvelle garantie pour le risque invalidité et de le mettre à jour des évolutions légales et règlementaires.

Toutes les autres stipulations dudit chapitre demeurent inchangées et continuent de produire leurs pleins et entiers effets.

Le présent avenant modifie donc les articles 8, 8.1, 8.2, 10, 10.2, 10.3 et crée les articles 10.3.1 et 11 au sein du Chapitre II comme suit :

«

### CHAPITRE II – GARANTIES « PREVOYANCE »

### Article 8 - Financement des garanties « prévoyance »

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre des conditions tarifaires pérennes en regard des garanties assurées. Compte tenu des spécificités de la population assurée, les taux de cotisation indiqués ci-dessous intègrent une marge de risque prudente.
En outre, les parties signataires reconnaissent la nécessité d'organiser une mutualisation des ressources et des résultats techniques du régime de prévoyance entre les cadres et les non-cadres.

## 8.1 – Financement des garanties pour les salariés cadres

Il faut entendre par « salariés cadres » les salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (c'est-à-dire les salariés relevant des anciens articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947).

La cotisation servant au financement des garanties de prévoyance s'élève à un montant correspondant au moins à 1,29% du salaire (y compris les congés payés versés par l'intermédiaire de la Caisse des Congés Spectacle), calculé dans la limite de la tranche 1 (« T1 »).

La cotisation est répartie de la manière suivante entre l'employeur et les salariés cadres :

| Assiette | Part patronale | Part salariale | Cotisations totale |
|---|---|---|---|
| Salaire T1 | 1,025% | 0,265% | 1,29% |

Pour information, la tranche « T1 » = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale.

## 8.2 – Financement des garanties pour les salariés non-cadres

Il faut entendre par « salariés non-cadres » les salariés ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (c'est-à-dire les salariés ne relevant pas des anciens articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).

La cotisation servant au financement des garanties de prévoyance s'élève à un montant correspondant au moins à 0,75% du salaire (y compris les congés payés versés par l'intermédiaire de la Caisse des Congés Spectacle), calculé dans la limite de la tranche 1 (« T1 »).

La cotisation est répartie de la manière suivante entre l'employeur et les salariés non-cadres :

| Assiette | Part patronale | Part salariale | Cotisations totale |
|---|---|---|---|
| Salaire T1 | 0,485% | 0,265% | 0,75% |

Pour information, la tranche « T1 » = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale.

# Article 10 – Garanties

## 10.2 Définition du salaire de base

Le salaire de base pris en considération est le salaire annuel limité à la tranche A soumis à cotisation au titre du régime, au cours des 12 mois civils précédant le sinistre ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois civils, l'assiette la plus favorable étant retenue.

Pour les intermittents du spectacle pour lesquels le décès (ou l'invalidité permanente totale) intervient postérieurement à une période d'arrêt de travail indemnisée par la Sécurité sociale n'ayant pas donné lieu à cotisation au régime de prévoyance, le salaire de base pris en compte sera le salaire de base tel que défini ci-dessus et précédant la date de l'arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale, revalorisé

conformément aux dispositions du contrat d'assurance en vigueur , entre la date d'arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale et la date du sinistre.

## 10.3 Prestations garanties

Les prestations mises en œuvre dans le cadre du présent accord sont détaillées ci-dessous

### 10.3.1 – Garantie invalidité

Il peut être attribué une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié défini à l'article 2.2 du chapitre 1 bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale.

La rente est calculée en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 10.2 du présent chapitre en complément des prestations versées par la Sécurité sociale.

Le montant des rentes est fixé comme suit :

- invalidité 2ème catégorie : 20%
- invalidité 3ème catégorie : 30%

Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.

En cas de modification de catégorie d'invalidité reconnue par la Sécurité sociale, l'allocation versée est modifiée à partir de la même date, sous réserve de la réalisation d'un contrôle médical.

## Article 11. Suspension du contrat de travail

Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues pour les salariés défini à l'article 2.2 du chapitre 1 dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation par l'employeur ou un tiers (Sécurité sociale, assureur), notamment en cas d'arrêt maladie, congé maternité/paternité ou activité partielle.

Le financement des garanties reste assuré dans les conditions habituelles, sauf disposition particulière prévue par le contrat d'assurance.

En cas de suspension non indemnisée, le maintien est possible à la demande de l'entreprise, sous réserve d'inscription au certificat d'adhésion.

***Il est rappelé que toutes stipulations dudit chapitre n'ayant pas fait l'objet d'une modification par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs pleins et entiers effets.***

## Article 3

### Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de l'accord interbranche et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

## Article 4

### Date d'effet – revoyure – durée – dépôt – extension

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties s'engagent à se revoir au plus tard dans trois ans à compter de la date d'effet du présent accord.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2027 et sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de l'accord interbranches.

Fait à Paris, le 7 juillet

Fait en 6 exemplaires

Pour les organisations patronales :

**Pour la Fesac**



Pour les organisations salariales :

**Pour la CGT**
Ghislain GAUTHIER



**Pour la F3C CFDT**
Rémi LOURDELLE



**Pour la CFTC**
Michel BOISRAMÉ



**Pour la CFE-CGC**
Pascal LOUET

